

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 jourmada II 1441 – 14 février 2020

163^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Octroi de congés pour la création d'entreprises	467
Acceptation de la démission d'un conseiller auprès du Chef du Gouvernement	467
Nomination d'un sous-directeur	467
Nomination d'administrateurs généraux	467

Ministère des Affaires Etrangères

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	467
---	-----

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2020-66 du 7 février 2020 , portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	467
---	-----

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Nomination de chefs de services	470
---------------------------------------	-----

Ministère de l'Education

Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	470
---	-----

Ministère de la Santé

Décret gouvernemental n° 2020-68 du 7 février 2020 , modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers	470
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office national du thermalisme et de l'hydrothérapie	472
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la pharmacie centrale de Tunisie	473

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Décret gouvernemental n° 2020-69 du 7 février 2020 , portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des affaires locales et de l'environnement pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	473
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 février 2020, portant création d'un comité national consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement	477
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 février 2020, portant création d'un comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement	478
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de la protection de l'environnement	480

Ministère des Affaires Sociales

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	480
Cessation de fonctions du président-directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie	480

Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique

Décret gouvernemental n° 2020-72 du 7 février 2020 , complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	480
--	-----

Ministère des Affaires Culturelles

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	482
Nomination de directeurs	482
Nomination de sous-directeurs	482
Nomination d'un chef de service	482

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un sous-directeur	482
--------------------------------------	-----

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-61 du 7 février 2020.

Est accordé à Monsieur Mehdi Bhourri, directeur adjoint à la banque centrale de Tunisie, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 22 novembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-62 du 7 février 2020.

Est accordé à Monsieur Adel Gouider, conseiller des services publics à l'école nationale d'administration, un congé pour la création d'une entreprise, et ce pour une première année.

Par décret gouvernemental n° 2020-63 du 7 février 2020.

Est accordé à Monsieur Mohamed Jadlaoui, administrateur en chef à la Présidence du gouvernement, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année à compter du 3 août 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-64 du 14 février 2020.

Acceptation de la démission de Monsieur Kamel Hadj Sassi conseiller auprès du Chef du Gouvernement, et ce, à compter du 18 février 2020.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 février 2020.

Monsieur Mohamed Guesmi, contrôleur des dépenses publiques, est nommé en qualité de chef de la cellule d'attribution des autorisations relatives aux dépenses publiques au comité général de contrôle des dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 février 2020.

Les administrateurs en chef dont les noms suivent sont nommés au grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du Gouvernement :

- Samia Hanchi,
- Rafika Ben Romdhane,
- Afifa Adouani,
- Ammar Slama,
- Kamel Khelifa.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Par décret gouvernemental n° 2020-65 du 7 février 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Said Bhira, maître assistant, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères à compter du 1^{er} décembre 2019.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-66 du 7 février 2020, portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018 portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé au ministère des finances une unité centrale de gestion par objectifs pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs, placée sous l'autorité du ministre des finances.

Art. 2 - L'unité centrale de la gestion par objectifs effectue des missions d'ordre stratégique et opérationnel relatives principalement au pilotage et au suivi des différentes étapes de mise en œuvre du système de la gestion du budget par objectifs et à la coordination avec les différentes parties prenantes dans ce système.

Art. 3 - L'unité centrale de la gestion par objectifs se charge des attributions suivantes :

Attributions d'ordre stratégique

- continuer le pilotage des différentes étapes du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs conformément aux exigences de la nouvelle loi organique du budget et en coordination avec le comité de suivi et d'évaluation,

- développer et consacrer la nouvelle gouvernance du projet,

- élaborer un plan de communication et un plan de formation relatif au système de gestion budgétaire par objectifs conformément au nouveau cadre de la loi organique du budget,

- élaborer une stratégie et un plan d'action pour la mise en œuvre d'un budget sensible au genre et ceci dans le cadre du système de gestion du budget par objectifs,

- coordonner avec les structures administratives et suivre certains travaux et dossiers horizontaux liés aux réformes administratives et financières en vue d'assurer la cohérence entre le système de gestion du budget par objectifs et les autres réformes connexes.

Attributions d'ordre opérationnel

- suivre la mise en œuvre des différentes étapes du projet de la réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs,

- piloter et suivre la mise en œuvre d'un plan de communication et d'un plan de formation relatif au système de gestion du budget par objectifs conforme aux exigences de la nouvelle loi organique du budget,

- élaborer les guides, les notes d'orientation et les documents liés à la mise en œuvre du système de gestion budgétaire par objectifs,

- encadrer, coordonner et suivre les travaux des groupes de travail créés par décisions du ministre des Finances,

- assister les unités sectorielles de la gestion du budget par objectifs et suivre les différents travaux liés à la mise en œuvre de ce système au niveau de leur mission, notamment en ce qui concerne :

- le suivi du pilotage et de la gouvernance du projet au niveau des ministères,

- le suivi de la préparation et de l'exécution du plan de formation du ministère dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,

- le suivi des travaux de préparation du budget et des documents de performance,

- l'apport d'un appui technique pour la mise en œuvre de ce système tel que dans la déclinaison opérationnel des programmes, les opérateurs de l'Etat et leur contribution dans la réalisation des objectifs des programmes, définition d'un cadre de performance du programme pilotage et appui, référentiel d'activité et autres,

- la mise en place des outils permettant la mise en œuvre du système de gestion du budget par les objectifs tel que la préparation et l'actualisation de la programmation annuelle des dépenses, la mise en place d'un système d'information du suivi de la performance, la mise en place d'un système du contrôle interne, du contrôle de gestion et d'audit interne au niveau du ministère et autres.

- piloter, suivre et exécuter le plan d'action pour la mise en œuvre d'un budget garant de l'égalité des chances entre femmes et hommes et tous les catégories de la société sans discrimination et ceci parallèlement au système de gestion du budget par objectifs.

Art. 4 - La durée d'activité de l'unité centrale de gestion par objectifs est fixée pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin de la période fixée dans le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014, complétant et modifiant le décret n° 2008-4112 de 30 décembre 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Art. 5 - L'unité prévue à l'article premier ci-dessus comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale,

- trois (3) directeurs ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale,

- quatre (4) sous-directeurs ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale,

- quatre (4) chefs de services ayant rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au ministère des finances une commission présidée par le ministre des finances ou son représentant qui a pour mission le suivi des attributions de l'unité de gestion par objectifs et de l'assister dans toutes les étapes de mise en œuvre du nouveau système. La commission émet son avis sur les différentes mesures à présenter au comité ministériel.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre des finances. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile.

Art. 7 - Le ministre des finances soumet des rapports périodiques sur l'état d'avancement des travaux de mise en place du nouveau système au chef du gouvernement.

Art. 8 - Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale par intérim du 23 janvier 2020.

Madame Imène Zaoui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à la direction générale de l'infrastructure au comité général du développement sectoriel et régional au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale par intérim du 23 janvier 2020.

Madame Wafa Khalil, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale des ressources humaines au secrétariat général du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2020-67 du 7 février 2020.

Il est accordée à Madame Randa Ben Youssef, professeur principal émérite degré exceptionnel, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2020-68 du 7 février 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2001-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, relatif à la création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des hôpitaux régionaux,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tel que modifié par le décret n° 2015-1766 du 9 novembre 2015,

Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et de l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogés et remplacés le titre du décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018, susvisé et les dispositions de ses articles premier (alinéa 1), 2 et 3 comme suit :

Titre (nouveau) : «Décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la supervision, le suivi et l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers».

Article premier (alinéa 1 nouveau) : Est créée auprès du ministère de la santé, une unité de gestion par objectifs pour la supervision, le suivi et l'équipement des projets de santé financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers, dénommée ci-après l'unité de gestion par objectifs.

Article 2 (nouveau) : L'unité de gestion par objectifs prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental est chargée notamment de ce qui suit :

- la coordination des différentes étapes d'exécution des projets de santé et les opérations de raccordement avec tous les intervenants,

- l'approbation des programmes médicaux, la préparation et l'approbation des programmes fonctionnels et techniques relatifs aux projets,

- la coordination avec tous les intervenants et notamment le ministère chargé de l'équipement pour la préparation des études, des appels d'offres et le suivi des travaux sur terrain, en tant que maître d'ouvrage délégué,

- le suivi de toutes les opérations financières relatives aux projets,

- le suivi technique, administratif et financier des projets en coordination avec les services du ministère chargé de l'équipement, dans le cadre de ses attributions,

- l'approbation, avec les services compétents du ministère chargé de l'équipement, de la réception provisoire et la réception définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux y relatifs et leur signature par toutes les parties concernées.

L'unité de gestion par objectifs procède également, outre le suivi des projets de bâtiment, à la coordination dans toutes les questions relatives aux équipements, aux ressources humaines et au budget de gestion en terme de préparation et de programmation.

Article 3 (nouveau) : L'unité de gestion par objectifs est chargée de la supervision, du suivi et de l'équipement des projets de santé suivants :

- la création de nouveaux hôpitaux régionaux de type " B " à Makthar, Haffouz, Ghare Dimaou, Jelma, El Jem, Sbiba, Tala et Dahmani,

- la création d'un nouvel hôpital universitaire pluridisciplinaire à Kairouan et un Centre des maladies cancérologiques du grand Tunis,

- la mise a niveau des hôpitaux régionaux à Tataouine et à Kébili,

- le réaménagement du service des urgences et l'équipement des services de chirurgie pédiatrique «A» et de réanimation pédiatrique à l'hôpital d'enfants Bechir Hamza de Tunis,

- le réaménagement du service de réanimation médicale de l'hôpital Habib Thameur de Tunis,

- le réaménagement du service des urgences et l'extension du service de gynécologie - obstétrique à l'hôpital régional El Yassminette à Ben Arous,

- le réaménagement du service des urgences de l'hôpital universitaire Tahar Maamouri à Nabeul,

- la création d'un service des urgences et l'installation d'un Caisson hyperbare à l'hôpital universitaire Sahloul de Sousse,

- le réaménagement du centre mère-enfant à Monastir,

- l'aménagement des services des urgences à l'hôpital Ibn Jazzar et à l'unité des Aghlabides de Kairouan,

- l'aménagement des services des urgences à l'hôpital régional de Mahres et l'hôpital régional Kerkennah,

- l'aménagement du service des urgences à l'hôpital universitaire de Gabès et de l'unité des urgences au centre des soins de santé de base à Ghannouch de Gabès,

- l'aménagement des services des urgences à l'hôpital régional de Ben Guerdene et à l'hôpital régional de Zarzis,

- l'aménagement du service des urgences à l'hôpital régional de Tozeur,

- la création d'une unité des urgences à Bni Mhira de Tataouine,

- l'aménagement du service des urgences et du service des consultations externes à l'hôpital régional de Rdaif,

- l'aménagement de l'unité des urgences au centre de soins de santé de base à Laaroussa de Siliana,

- l'aménagement du service des urgences à l'hôpital régional de Jendouba.

L'unité de gestion par objectifs peut également être chargée de la supervision, du suivi de l'exécution et de l'équipement de nouveaux projets financés dans le cadre de dons ou de crédits étrangers.

Art. 2 - Est abrogée l'expression « ainsi que le suivi des travaux sur terrain avec les différents intervenants dans la réalisation », prévue au premier tiret de l'article 4 du décret gouvernemental n° 2018-617 du 23 juillet 2018 susvisé.

Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions du présent décret gouvernemental un article 2 (bis) comme suit :

Article 2 (bis) : Nonobstant les dispositions contraires prévues par le présent décret gouvernemental, l'unité de gestion par objectifs peut procéder, que ce soit directement ou indirectement à travers des services et des bureaux spécialisés, à la réalisation et à l'exécution des projets qui lui sont expressément confiés conformément aux conventions de financement conclus à cet effet.

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contresign

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

La ministre de la santé par

intérim

Sonia Bechikh

Le ministre de l'équipement,

de l'habitat et de

l'aménagement du territoire

Noureddine Selmi

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 14 février 2020.

Monsieur Fayçel El Habacha est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, et ce à compter du 7 octobre 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 14 février 2020.

Madame Houda Ben Khadija est nommée membre représentant du ministère de la santé au conseil d'administration de la pharmacie centrale de Tunisie, en remplacement de Madame Ines Fradi à compter du 18 septembre 2019.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Décret gouvernemental n° 2020-69 du 7 février 2020, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des affaires locales et de l'environnement pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant création d'unités de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant leur organisation et modalités de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014,

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2014-1549 du 30 avril 2014, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère de l'équipement de l'aménagement du territoire et développement durable (section développement durable) pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé au ministère des affaires locales et de l'environnement une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat placée sous l'autorité du ministre.

Art. 2 - Cette unité créée par l'article premier aura pour mission :

- La coordination des différentes étapes de mise en œuvre avec l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme du budget de l'Etat, créée au ministère des finances par le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé et notamment en ce qui concerne :

- * L'exécution et le suivi des décisions émanant des groupes des travaux créés pour finaliser la mise en œuvre de la réforme,

- * La participation à l'élaboration et à l'exécution du plan de communication du ministère relatif au nouveau cadre juridique du budget,

- * L'élaboration une étude d'évaluation sur l'état d'avancement de la mise en place de la réforme en coordination avec le ministère des finances,

- la conduite et le suivi des différents travaux relatifs à la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs au sein du ministère,

- la mise en place d'une base de données pour la collecte des données et des documents relatifs au projet et la mettre à disposition des intervenants dans la mise en place du système de gestion du budget par objectifs au ministère,

- l'élaboration du plan de formation annuel dans le domaine de la gestion du budget par objectifs, sa mise en œuvre et son évaluation en consultant le plan annuel de formation élaboré par le ministère des finances,

- la contribution dans le programme de gouvernance du ministère,

- la contribution dans les travaux de l'élaboration du budget du ministère de l'année en cours suivant le découpage programmatique,

- la participation aux travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances,

- la soumission des rapports semestriels à la commission de suivi et d'évaluation sur l'état d'avancement des travaux de mise en place de la réforme dans le ministère par rapport aux engagements annuels,

- Le soutien des chefs des programmes lors de :

- * l'organisation des réunions de dialogue de gestion avec les différents intervenants et la fixation du calendrier y afférent,

- * la révision des programmes et des sous-programmes,

- * la stabilisation et l'évaluation des objectifs et des indicateurs de performance de chaque programme,

- * la détermination des principales activités permettant d'atteindre les objectifs des programmes,

- * la préparation du cadre de dépenses à moyen terme ministériel et son actualisation,

- * la préparation des documents de la performance annexés aux projets de budgets annuels et de la loi relative à la clôture du budget transmis au ministère des finances.

Art. 3 - Le délai de réalisation de ce projet est fixé à cinq ans et ce, à compter du 30 avril 2019 suivant les étapes qui suivent :

La première année :

L'unité est chargée notamment, en collaboration avec tous les intervenants spécialement les responsables des programmes, de l'exécution des travaux suivants :

- le démarrage de la mise en place d'un système d'information pour le suivi de la performance,

- la réalisation d'une partie dans le site officiel du ministère dédiée à la gestion du budget par objectifs et assurer son actualisation suivant le rythme de l'évolution de la mise en œuvre de la réforme,

- l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan de formation annuel lié à la gestion du budget par objectifs,

- la contribution aux travaux de préparation du budget du ministère pour l'année concernée suivant le découpage programmatique,

- la présence aux réunions des travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances,

- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- le pilotage des travaux de l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme ministériel,

- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- la coordination des travaux de la mise en place d'un système de contrôle interne dans le ministère.

La deuxième année :

L'unité est chargée notamment, en collaboration avec tous les intervenants spécialement les responsables des programmes, de l'exécution des travaux suivants :

- continuer la mise en place d'un système d'information pour le suivi de la performance,
- mettre à jour la partie dans le site officiel du ministère dédiée à la gestion du budget par objectifs et assurer son actualisation suivant le rythme de l'évolution de la mise en œuvre de la réforme,
- l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan de formation annuel lié à la gestion du budget par objectifs,
- contribuer aux travaux de préparation du budget du ministère pour l'année concernée suivant le découpage programmatique,
- la présence aux réunions des travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances,
- piloter les travaux de l'élaboration du projet annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,
- piloter les travaux de l'élaboration d'un cadre des dépenses à moyen terme ministériel,
- piloter les travaux de l'élaboration du rapport annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,
- coordonner la mise en place d'un système de contrôle interne dans le ministère.
- stabiliser le cadre de la performance,
- mettre en place un système de contrôle de gestion,
- mettre en place un système d'audit interne.

La troisième année :

L'unité est chargée notamment, en collaboration avec tous les intervenants spécialement les responsables des programmes, de l'exécution des travaux suivants :

- assister les chefs des programmes à exploiter le système d'information pour le suivi de la performance,
- mettre à jour la partie dans le site officiel du ministère dédiée à la gestion du budget par objectifs et assurer son actualisation suivant le rythme de l'évolution de la mise en œuvre de la réforme,

- l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan de formation annuel lié à la gestion du budget par objectifs,

- contribuer aux travaux de préparation du budget du ministère pour l'année concernée suivant le découpage programmatique,

- la présence aux réunions des travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances,

- piloter les travaux de l'élaboration du rapport annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- piloter les travaux de l'élaboration d'un cadre des dépenses à moyen terme ministériel,

- piloter les travaux de l'élaboration du projet annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- coordonner les travaux de la mise en place d'un système de contrôle interne dans le ministère,

- continuer la mise en place d'un système de contrôle de gestion,

- continuer la mise en place d'un système d'audit interne.

La quatrième année :

L'unité est chargée notamment, en collaboration avec tous les intervenants spécialement les responsables des programmes, de l'exécution des travaux suivants :

- la participation au développement du système d'information pour le suivi de la performance,

- la gestion de la partie du site officiel du ministère dédiée à la gestion du budget par objectifs,

- l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan de formation annuel lié à la gestion du budget par objectifs,

- contribuer aux travaux de préparation du budget du ministère pour l'année concernée suivant le découpage programmatique,

- la présence aux réunions des travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances,

- piloter les travaux de l'élaboration du rapport annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- piloter les travaux de l'élaboration d'un cadre des dépenses à moyen terme ministériel,

- piloter les travaux de l'élaboration du projet annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- continuer la coordination des travaux de la mise en place du système de contrôle interne dans le ministère,

- continuer la mise en place du système de contrôle de gestion,

- continuer la mise en place du système d'audit interne.

La cinquième année :

L'unité est chargée notamment, en collaboration avec tous les intervenants spécialement les responsables des programmes, de l'exécution des travaux suivants :

- la participation dans le développement du système d'information pour le suivi de la performance,

- la gestion de la partie du site officiel du ministère dédiée à la gestion du budget par objectifs,

- l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan de formation annuel lié à la gestion du budget par objectifs,

- contribuer aux travaux de préparation du budget du ministère pour l'année concernée suivant le découpage programmatique,

- la présence aux réunions des travaux de la discussion du budget annuel du ministère au sein du ministère des finances

- piloter les travaux de l'élaboration du rapport annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- piloter les travaux de l'élaboration d'un cadre des dépenses à moyen terme ministériel,

- piloter les travaux de l'élaboration du projet annuel de la performance en coordination avec les différents programmes,

- continuer les travaux des systèmes de contrôle interne de contrôle de gestion et d'audit interne.

Art. 4 - Les travaux de l'unité de gestion par objectifs au ministère des affaires locales et de l'environnement pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat sont évalués selon les critères suivants :

- l'efficacité du suivi de l'exécution du projet de la réforme de la gestion du budget de l'Etat.

- le degré de respect des délais d'exécution du projet et de ses étapes.

- le degré de respect des délais d'exécution des missions attribuées à l'unité.

- l'efficacité de l'intervention pour surmonter les difficultés que rencontre le projet.

Art. 5 - L'unité prévue à l'article premier ci-dessus, comprend les emplois fonctionnels suivants:

- le chef de l'unité avec rang et avantages de directeur général,

- un cadre avec rang et avantage de directeur (1),

- deux cadres avec rang et avantages de sous-directeur (2),

- deux cadres avec rang et avantages de chef de service (2).

Art. 6 - Est créée au sein du ministère des affaires locales et de l'environnement une commission présidée par le ministre des affaires locales et de l'environnement ou son représentant et ayant pour mission le suivi et l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne parmi les responsables et les compétences dont la participation est jugée utile.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement désigne le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins tous les six mois et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement soumet au chef du gouvernement un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental et ce conformément aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

*Le ministre des affaires
locales et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 février 2020, portant création d'un comité national consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-72 du 31 octobre 2016, portant approbation de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 23 septembre 2011 ,

Vu la loi n° 93-46 du 3 mai 1993, portant ratification de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Vu la loi n° 2002-55 du 20 juin 2002, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de Kyoto, annexé à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-125 du 31 octobre 2016, portant ratification de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-263 du 12 mars 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et fixant ses missions, son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Il est créé un comité technique consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

Art. 2 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Il est composé des membres suivants :

- Les représentants du ministère chargé de l'environnement :

- le directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie,

- un représentant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie.

- Les représentants du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :

- le coordinateur du comité sectoriel des changements climatiques,

- un représentant de la direction générale des forêts,

- un représentant de la direction générale de l'agriculture biologique.
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie,
- un représentant de la société Tunisienne de l'électricité et du gaz,
- un représentant de l'office national de l'assainissement,
- un représentant de l'agence nationale de gestion des déchets,
- un représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis.

Les membres du comité sont nommés par décision du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministères et structures concernés.

Art. 3 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est chargé notamment des missions suivantes :

- contribuer à l'identification des priorités nationales dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et leur intégration dans les plans de développement,
- contribuer à la préparation des rapports et plans nationaux relatifs à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de tout document élaboré dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de "l'accord de Paris" sur le climat,
- préparer les données relatives à l'avancement de l'exécution des différents programmes et projets nationaux et sectoriels relatifs à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en coordination avec les parties concernées,
- aider à la mise en place d'un mécanisme national de transparence dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux dispositions de l'article 13 de "l'accord de Paris" sur le climat,

- impulser la coopération avec les organisations internationales et régionales et prospecter les opportunités qu'elle offre afin d'appuyer et financer les programmes et projets nationaux dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 4 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre se réunit sur invitation de son président au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire.

Le président du comité peut inviter toute personne qualifiée pour assister à ses travaux et donner un avis sur certaines questions inscrites à son ordre du jour.

Le chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique assure le secrétariat du comité.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 février 2020, portant création d'un comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-72 du 31 octobre 2016, portant approbation de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 93-46 du 3 mai 1993, portant ratification de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Vu la loi n° 2002-55 du 20 juin 2002, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de Kyoto, annexé à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-125 du 31 octobre 2016, portant ratification de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-263 du 12 mars 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et fixant ses missions, son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Il est créé un comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques auprès de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

Art. 2 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Il est composé des membres suivants :

- Les représentants du ministère chargé de l'environnement :

- le directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie,

- un représentant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie.

- Les représentants du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :

- le coordinateur du comité sectoriel des changements climatiques,

- un représentant de la direction générale des forêts,

- un représentant de la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux,

- un représentant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles.

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de la santé,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

- un représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

- un représentant de l'institut national de la météorologie,

- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Les membres du comité sont nommés par décision du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministères et structures concernés.

Art. 3 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques est chargé notamment des missions suivantes :

- contribuer à l'identification des priorités nationales dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques et leur intégration dans les plans de développement,

- contribuer à la préparation des rapports et plans nationaux relatifs à l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que de tout document élaboré dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de "l'accord de Paris" sur le climat,

- préparer les données relatives à l'avancement de l'exécution des différents programmes et projets nationaux et sectoriels relatifs à l'adaptation aux changements climatiques en coordination avec les parties concernées,

- aider à la mise en place d'un mécanisme national de transparence dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques, conformément aux dispositions des articles 7 et 13 de "l'accord de Paris" sur le climat,

Art. 4 - Le comité technique consultatif dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques se réunit sur invitation de son président au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire.

Le président du comité peut inviter toute personne qualifiée pour assister à ses travaux et donner un avis sur certaines questions inscrites à son ordre du jour.

Le chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de suivi et de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise en œuvre de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique assure le secrétariat du comité.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 22 janvier 2020.

Monsieur Mohamed Mahdi Ben Romdhan est nommé membre représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'établissement de l'agence nationale de la protection de l'environnement, et ce, en remplaçant Monsieur Mourad Haloumi.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-70 du 7 février 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Abdelkader Mhadhbi, technicien général hors classe troisième degré, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 19 septembre 2018.

Par décret gouvernemental n° 2020-71 du 14 février 2020.

Monsieur Bechir El-Irmani, est déchargé de ses fonctions de président-directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie à compter du 7 février 2020.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Décret gouvernemental n° 2020-72 du 7 février 2020, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 54,55 et 56,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, aux entreprises et aux établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006 et la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,

Vu la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection sociale au profit de certains agents des entreprises et des établissements publics à caractère non administratif affiliés à la caisse nationale de la retraite et de prévoyance sociale,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique et de modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-352 du 29 mars 2019, portant création du Pôle Technologique "Smart Tunisian Technoparcs" et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés à l'article premier du décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale susvisé, les établissements suivants :

- l'agence technique des télécommunications,
- le pôle technologique "Smart Tunisian Technoparcs".

Art. 2 - Le ministre des technologies de la communication de l'économie numérique, le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre des affaires
sociales

Mohamed Trabelsi
Le ministre des technologies
de la communication et de
l'économie numérique
Mouhamed Anouar
Maarouf

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 14 février 2020.

Est accordée à Madame Lobna Tissaoui épouse Gouia, administrateur en chef, chargée des fonctions de secrétaire général de la bibliothèque nationale au ministère des affaires culturelles la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 14 février 2020.

Monsieur Rachid Ben Ammar, professeur principal d'animation culturelle, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et techniques au commissariat régional des affaires culturelles de Nabeul.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 14 février 2020.

Monsieur Walid Ben Assi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et techniques au commissariat régional des affaires culturelles de Zaghouan.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 24 janvier 2020.

Monsieur Khaireddine Bouslema, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives, financières et de l'équipement au commissariat régional des affaires culturelles de Sousse.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 22 janvier 2020.

Monsieur Skander Hammami, administrateur conseiller des services culturels, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministre des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 7 janvier 2020.

Monsieur Walid Khalfali, conservateur du patrimoine, est chargé des fonctions de chef de service de la valorisation du patrimoine matériel et de sa mise en valeur à la direction de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine à la direction générale du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi par intérim du 8 janvier 2020.

Monsieur Mohamed Armi, technicien en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 11 nouveau du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

مجلة الشغل

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 4-084-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-084-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU TRAVAIL

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4

Prix : 15⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة حماية الطفل

2019

العدد 2، 174 - 39 - 978 - 978
العدد 15,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
MINISTRE DE L'ÉDUCATION

منشورات : 2019

ردمك 2-174-39-978-978

الحجم : 13 X 20

العدد : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-174-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE

DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 174 - 2

Prix : 15⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى العدد 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة الديوان
ونصوصها التطبيقية

2019

الـثمن : 30,000 د

ردم ك : 8 - 239 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 8 - 239 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الـثمن : 30,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-239-8

Format : 13 X 20

Prix : 30,000 D

CODE DES DOUANES
ET SES TEXTES D'APPLICATION

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 239 - 8

Prix : 30^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مَجَلَّة
التجارة البحرية

2019

الـثمن : 15,000 د

ردم ك : 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الـثمن : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-063-9

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE
DE COMMERCE MARITIME

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus